

시정 및 주의요구

제 목 공사(工事) 준공검사 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆실

조 치 부 서(기관) ☆☆☆☆실, 目目처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社) ☆☆☆☆팀(現 ☆☆☆☆실)은 □□ 옥외 상수도소화전 및 배관 교체공사(이하 “소화전 공사”라 한다) 업무를 수행하였다.

2. 판단 기준

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제40조(준공대가의 지급) 제2항에 따르면 계약상대자가 공사를 완료하여 준공검사에 합격할 때 계약담당자가 그 대가를 지급하도록 되어 있다.

그리고 시공부서는 준공검사 합격 여부를 판단하기 위하여 공사(公社) 「공사 및 용역(기술) 계약 세부기준」 제63조(준공검사)에 따라 계약상대자로부터 준공명세서¹⁾를 제출받아 계약이행 여부를 확인한 후 준공검사를 완료하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆팀은 계약상대자가 준공명세서를 제출하지 않아 계약이행 여부를 확인하는데 한계가 있음에도 20XX. XX. XX. 준공검사 결과 합격처리하고 대가를 지급 하였으며, 이후에도 계약상대자로부터 준공명세서를 확보하지 못하고 있는 실정이다.

1) 준공내역서, 준공설계도서, 안전관리비 사용실적 등 계약관계서류

관련부서(기관) 의견 ♣♣♣♣실은 준공검사 과정에서 준공명세서를 확보하지 못한 것을 인정하였다.

다만 계약상대자에게 준공명세서를 제출하도록 촉구하였으나 계약상대자가 응하지 않아 준공검사가 지연되고 있었으며, 준공검사가 지연되고 있는 동안 계약상대자가 하수급인에게 임금을 지급하고 있지 않은 점을 고려하여 준공검사를 합격시켰다고 하였다.

또한 임금 체불 상황을 직접 처리하고자 관련 법령²⁾을 검토하였고, 공사가 하도급 대금을 하수급인에게 직접 지급하기로 3자(공사, 계약상대자, 계약상대자의 하수급인)가 하도급대금 직접지급 합의서를 작성하는 등 문제를 적극적으로 해결하고자 노력하였다는 점을 고려해달라고 하였다.

그리고 제출받지 못한 준공명세서는 향후 내용증명 등의 추가조치를 통해 확보 하겠다는 의견을 제시하였다.

적극행정면책 검토 결과 이에 감사실은 「감사직무 규정」 제27조(적극행정에 대한 면책)의 규정에 따른 면책요건에 해당하는지 검토한 결과, 위 부서가 공기업으로서의 사회적 책무를 다하고자 계약상대자가 하수급인에게 임금을 지급하고 있지 않은 상황에서 하수급인의 임금체불을 해결하기 위해 적극적으로 업무를 수행하다가 책임을 지게 된 것이 고의나 중과실에 해당하지는 않는다고 판단하여 외부위원으로 구성된 적극행정면책 심의위원회에 적극행정면책 심사를 신청하였다.

그러나 심의결과 위 부서가 감사결과 확인된 문제와 같이 준공명세서를 제출받지 않은 상태에서 준공검사를 합격처리하여 계약상대자의 하수급인에게 대금을 지급함으로써 향후 준공명세서 확보를 담보하지 못한 점, 「건설산업기본법」 제35조를 확대해서 적용한 점이 면책요건으로 인정되지 않아 ♣♣♣♣실을 「주의」 요구하기로 20XX. X. XX. 적극행정면책 심의위원회에서 의결하였다.

2) 「건설산업기본법」 제35조(하도급대금의 직접 지급)에 따르면 발주자가 하수급인을 보호하기 위하여 수급인이 하도급대금 지급을 지체한 경우 하도급대금을 하수급인에게 직접 지급할 수 있음.

조치할 사항

☆☆☆☆실장은

준공명세서를 확보할 수 있도록 노력하시기 바랍니다.(시정)

目目처장은

공사(工事) 준공검사 업무를 소홀히 한 ☆☆☆☆실에 대하여 「인사관리 규정」 제38조
(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』하시기 바랍니다.(주의)